TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., ámbito de supervisión o tramitación de quejas). Luego repasa las reglas de cada bloque en las secciones y verifica la literalidad consultando el artículo indicado en el bloque correspondiente.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Naturaleza y misión del Defensor del Pueblo	1	Define al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para defender derechos del Título I, supervisando la Administración y dando cuenta a las Cortes.
Alcance de las actuaciones supervisadas	9	Extiende las atribuciones a la actividad de ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas.
Acceso a expedientes y documentación en la investigación	19	Impide negar acceso a expedientes o documentación administrativa relacionada con la investigación, con remisión a lo dispuesto en el art. 22.
Tramitación inicial de la queja	15	Establece que de toda queja se acusará recibo.
De conocimiento de hechos presuntamente delictivos a comunicación al Ministerio Fiscal	25	Si, por sus funciones, el Defensor conoce conductas o hechos presumiblemente delictivos, los pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado.
Comunicación del resultado de las investigaciones	31.3	El Defensor comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa afectada.
Decisiones sobre vacantes en el cargo	5	Prevé que la vacante en el cargo se declare en ciertos casos y, en los demás, se decida por mayoría de tres quintas partes, con debate y previa audiencia del interesado.

3. Funciones generales y ámbito de supervisión (arts. 1, 9)

Misión institucional y control de la Administración

- El Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de derechos del Título I.
- Puede supervisar la actividad de la Administración y dar cuenta a las Cortes Generales.

Personas y actividad comprendidas

- Las atribuciones se extienden a ministros, autoridades administrativas y funcionarios.
- También alcanza a cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas.

4. Garantías de la investigación: acceso a documentación y tramitación de quejas (arts. 19, 15)

Acceso a expedientes y documentación

- No puede negarse el acceso a expedientes o documentación administrativa relacionada con el objeto de la investigación.
- La regla se aplica sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.

Atención inicial a la queja

- De toda queja se acusará recibo.
- La norma formula el efecto procesal de la recepción: acusar recibo.

5. Efectos de las investigaciones: comunicación y posibles responsabilidades (arts. 25, 31.3)

Remisión inmediata por indicios delictivos

- Si conoce hechos presumiblemente delictivos, los pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado.
- La comunicación deriva del ejercicio de las funciones propias del cargo.

Comunicación del resultado a la administración afectada

- El Defensor comunica el resultado positivo o negativo de sus investigaciones.
- Lo comunica a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se suscitó.

6. Régimen de vacante del cargo (arts. 5)

Declaración y decisión por mayorías

- La vacante se declarará en los supuestos previstos en el propio artículo.
- En los demás casos, se decide por mayoría de tres quintas partes de los componentes de cada Cámara.

Procedimiento interno y audiencia

- La decisión requiere debate.
- Debe existir previa audiencia del interesado.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Comunicación inmediata de hechos presumiblemente delictivos	de inmediato	25

8. Diferencias y puntos de confusión

Comunicación por hechos presumiblemente delictivos vs. comunicación del resultado positivo o negativo: En el primer caso, si hay conocimiento por funciones de conductas o hechos presumiblemente delictivos, se comunica de inmediato al Fiscal General del Estado (25). En el segundo, el Defensor comunica el resultado positivo o negativo a la autoridad/funcionario/dependencia afectada (31.3).

9. Cierre de repaso

Concentra el estudio en (1) misión y alcance personal, (2) garantías de acceso y acuse de recibo, (3) efectos: fiscal/resultado, y (4) vacante. Al final, revisa la literalidad en los artículos indicados por cada bloque.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.